

신 · 구조문대비표

현행	개정안
국립아시아문화전당 성희롱·성폭력 피해 예방 지침	국립아시아문화전당 성희롱·성폭력· 스토킹 및 2차 피해 예방 지침
제1조 (목적) 이 지침은 「양성평등 기본법」 제31조 및 같은 법 시행 령 제20조, 성폭력방지 및 피해 자 보호 등에 관한 법률 제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 따 라_국립아시아문화전당장(이하 “전당장”이라 한다)이 성희롱·성 폭력 예방을 위하여 필요한 사항 을 정함을 목적으로 한다.	제1조 (목적) _____ _____ _____ 같 은 법 시행령 제2조, <u>스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률</u> 제5 조, 「 <u>여성폭력방지기본법</u> 」 제18조 _ <u>문화체육관광부 성희롱·성폭력·스 토킹 및 2차 피해 예방 지침</u> _____ _____ <u>성희롱·성폭력 ·스토킹(2차 피해 포함)예방과 사 건처리를 위하여</u> _____ _____
제2조 (적용범위) ① 이 지침의 적용범위는 전당장 과 소속 직원(전당장과 고용관계 에 있는 자를 포함한다)에게 적용 되며, 국립아시아문화전당(이하 “문화전당”이라 한다.)의 통제범위	제2조 (적용범위) ① _____ _____ _____ _____ _____ _____

내에 있는 것으로 인정되거나 업
무관련성이 있는 제3자가 피해자
인 성희롱·성폭력을 포함한다.

② (생략)

<신설>

제3조 (정의) 이 지침에서 사용하
는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.2. (생략)

<신설>

3. (생략)

제4조(기관장의 책무)① 전당장은
성희롱·성폭력 방지를 위한 다
음 각 호의 조치를 강구하고 시
행할 책무가 있으며, 성희롱·성
폭력 발생 시 필요한 조치를 적
절하고 신속하게 이행하여야 한
다.

1. 성희롱·성폭력 예방교육의 실
시

_____ 성희롱·성폭력·
스토킹 및 2차 피해 _____

② (현행과 같음)

③ 성희롱·성폭력·스토킹 피해
(2차 피해 포함) 구제와 관련하여
다른 법령에서 따로 정한 절차가
있는 경우에는 그 법령에 따른다.

제3조(정의)

1.2. (현행과 같음)

3. “스토킹”이란 「스토킹방지 및
피해자보호 등에 관한 법률」 제
2조제1호의 규정에 따라 「스토
킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」
제2조제1호에 따른 스톱킹행위
및 같은 조 제2호에 따른 스톱
킹범죄를 말한다.

4. (현행 제3호와 같음)

제4조(기관장의 책무)① _____ 성
희롱·성폭력·스토킹 _____

_____ 성희롱·성폭력·
스토킹 _____

1. 성희롱·성폭력·스토킹(2차 피
해 포함) _____

2. 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영
3. 성희롱·성폭력 고충처리절차 및 매뉴얼 마련
4. 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력 근절의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 직원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
8. (생략)
- ② 전당장은 제1항에 따른 제반 조치 시행을 위하여 성희롱·성폭력 방지조치 추진계획을 수립·시행하여야 한다.

<신설>

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담 또는 처리를 위하여 문화전당에 성희롱

2. 성희롱·성폭력 · 스토킹

3. 성희롱·성폭력 · 스토킹

4. 성희롱·성폭력 · 스토킹

5. 성희롱·성폭력 · 스토킹

6. ----- 성희롱·성폭력 · 스토킹 -----
7. 성희롱·성폭력 · 스토킹

8. (현행과 같음)

② ----- 성희롱·성폭력 · 스토킹 (2차 피해 포함)

③ 전당장은 사건 조사 및 심의 과정에 참여한 외부 전문가 등이 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면 지체없이 해촉하여야 한다.

제5조(고충상담창구) ① 「양성평등기본법 시행령」 제19조 및 제20조에 따른 성희롱·성폭력·스토킹 ----- 성희롱·성폭력·스토킹 ----- 기획운영

· 성폭력 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다) 및 고충상담원을 두고 소속 직원에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. 다만 성희롱·성폭력 고충상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 고충상담창구 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 구성한다.

③ (생략)

1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력 고충에 대한 접수 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사

과에 성희롱·성폭력·스토킹 -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

③ (현행과 같음)

1. 성희롱·성폭력·스토킹 피해(2차 피해 포함) -----
2. 성희롱·성폭력·스토킹

3. 성희롱·성폭력·스토킹

4. 성희롱·성폭력·스토킹

항	
5. <u>성희롱·성폭력</u> 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항	5. <u>성희롱·성폭력</u> . <u>스토킹</u> - - - - -
6. <u>성희롱·성폭력</u> 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무	6. <u>성희롱·성폭력</u> . <u>스토킹</u> - - - - -
④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충접수 및 처리대장, <u>성희롱·성폭력</u> 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.	④ _____ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
1. <u>성희롱·성폭력</u> 피해 상담 및 고충업무 역량강화를 위한 외부 전문기관 교육 수강	1. <u>성희롱·성폭력</u> . <u>스토킹</u> - - - - -
2. 신규로 지정된 고충상담원에 대한 전문교육(지정된 날로부터 3개월 이내)	2 _____ 3개월, <u>불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내</u>)
3.4. (생략)	3.4. (현행과 같음)
제5조의2(온라인 상담창구)성희롱·성폭력 고충상담 활성화를 위해 온라인 상담창구를 설치·운영한다.	(삭제)
제6조(예방교육)① 전당장은 매년 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육의 실시	제6조(예방교육)① ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹(2차 피해</u>

시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.	<u>포함</u> -----
② <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버 교육 등의 방법으로 매년 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.	② <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----
1. <u>성희롱·성폭력</u> 관련 법령 및 지침	1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----
2. <u>성희롱·성폭력</u> 발생 시의 처리절차 및 조치 기준	2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> - - - - -
3. <u>성희롱·성폭력</u> 피해자 등에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호 조치	3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> - - - - -
4. <u>성희롱·성폭력</u> 행위자에 대한 징계 등 제재 조치	4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> - - - - -
<신 설>	<u>5. 2차 피해 예방에 관한 사항</u>
<u>5. 기타 성희롱·성폭력</u> 예방에 관한 사항 등	<u>6. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----</u>
③ 신규 임용된 직원에 대하여 임용된 날부터 2개월 이내에 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육을 실시하여야 하며, 교육의 효과를 높이기 위하여 고위공무원 및 관리자를	③ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----

대상으로 한 성희롱·성폭력 예방 교육을 별도로 실시할 수 있다.

제7조(고충상담의 신청) ① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하는 소속직원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② (생략)

③ 고충상담을 한 경우에는 별지 제2호 서식의 성희롱·성폭력 고충 상담일지를 작성하여야 한다.

제7조의2(조사신청) ① 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 원하는 피해자들은 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제3호 서식에 따른 성희롱·성폭력 고충 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다.

②·③ (생략)

제7조의3(통보 및 신고 의무) ① 전당장은 성희롱·성폭력 사건이

--성희롱·성폭력 · 스토킹
----- 연 1회 ----- 실시하여야 한다.

제7조(고충상담의 신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹(2차 피해 포함)과----- 소속직원은 별지 제2호 서식에 따른 서면, 전화, 온라인 창구 “나루” 및 -----

② (현행과 같음)

③ ----- 별지 제3호 서식— 성희롱·성폭력·스토킹 -----

제7조의2(조사신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹----- 피해자등(피해자의 대리인을 포함한다)은 ----- 별지 제4호 서식의 ---성희롱·성폭력·스토킹 -----, 고충상담원은 조사신청서를 접수한 후 별지 제4의2호 서식의 접수증을 신청인에게 발급하고 피해 발생사실을 기관장에게 보고한다.

②·③ (현행과 같음)

제7조의3(통보 및 신고 의무) ① 제7조의2제1항에 따른 조사신청서

발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다.

② 전당장은 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

제8조(사실확인을 위한 조사) ① 조사자는 신청인, 피신청인, 참고인 등으로부터 별지 제4호 서식의 비밀보호서약서를 받아 조사를 진행하여야 하며, 조사과정 중 비밀누설, 피해자 등에 대한 비난, 화해나 합의를 종용하는 행위 등 정신적·신체적 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

접수 시 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항 및 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항에 따른 여성가족부 및 문화체육관광부 양성평등정책관 통보에 대한 의견을 피해자 등에게 확인하여야 한다.

② 제1항에 따른 조사신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 피해자의 의사를 확인하여 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

제8조(사실확인을 위한 조사) ① ----- 별지 제5호서식, 별지 제5의2호서식 -----

② 조사자는 특별한 사정이 없는 한 조사신청서를 접수한 날로부터 20일 이내에 조사를 완료하도록 노력하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 조사기간을 연장할 수 있다.

③·④ (생략)

⑤ 조사자는 피해자등이 요청하면 조사 개시 및 완료 여부를 서면, 전자우편, 유선 등의 방법으로 알려주어야 한다.

⑥ (생략)

제8조의2(조사신청의 취소) ① 피해자등 및 대리인은 제7조의2에 따른 조사 신청을 취소하려는 경우에는 별지 제5호 서식에 따른 서면을 고충상담원에게 제출하여야 하고, 대리인이 취소 신청한 경우에는 고충상담원은 유선 등의 방법으로 피해자의 의사를 직접 확인하여야 한다.

② (생략)

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)
① 전당장(인사·복무 등에 관한 권한을 전당장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인 등에 대하여 고충상담 및 협력 등을 이

② _____

_____. _____
_____ 경우 10일의 범위 안에서

③·④ (현행과 같음)

⑤ ----- 피해자 및 행위자에게

⑥ (현행과 같음)

제8조의2(조사신청의 취소) ① -----

_____ 별지 제6호 서식 _____

② (현행과 같음)

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)
① _____

_____ 고충상담, 조사 신청 및 협력, 제9

유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1.2. (생략)

3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치

4. (생략)

5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한

6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위

7. 그 밖에 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불리한 처우

<신 설>

<신 설>

<신 설>

조의 2의 보호조치 요구·신청 --

1.2. (현행과 같음)

3. 전보, 전근, 직무 미부여, ---

4. (현행과 같음)

5. _____
_____ 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소

6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림

7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개

8. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위

9. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

10. 그 밖에 본인의 의사에 반하

② (생략)

③ 고충상담원 등 성희롱·성폭력 사건처리 과정에서 관계 내용을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 피해자등 관계자의 신원은 물론 그 내용 등을 누설하여서는 아니된다.

<신설>

는 불이익 조치

② (현행과 같음)

③ 고충업무담당자, 인사 등 피해자 보호 업무담당자, 조사업무담당자, 심의·의결업무담당자 등(이하 "업무담당자"라고 한다)은 사건처리 과정에서 알게 된 개인정보, 사건 내용 등이 피해자 등의 의사에 반하여 다른 구성원에게 노출되지 않도록 하여야 한다. 다만, 조사와 관련된 내용을 결재권자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

④ 업무담당자는 사건처리과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니된다.

1. 피해자를 비난하는 행위
2. 정당한 이유 없이 피해자의 신고 의도를 의심하여 피해자의 피해 사실을 부정하는 발언 또는 피해자의 책임을 언급하는 행위
3. 정당한 이유 없이 사건과 관련 없는 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위

<신설>

4. 피해자의 의사에 반하여 행위자를 동석시키는 행위 또는 목격자 회유 등 진술을 방해하는 행위

5. 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

6. 그 밖에 이에 준하는 행위

⑤ 구성원(행위자 포함)은 피해자 및 조사참여자 등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니된다.

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 피해자의 의사에 반하여 상담·조사 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위
3. 피해자의 의사에 반하여 피해 내용이나 피해자의 인적 정보 등을 타인에게 전달하는 행위
4. 피해자에 대한 비난 등 피해자에게 책임을 전가하는 행위 또는 피해자에 대한 악의적인 소문을 유포하는 행위
5. 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실을 확인하려는 행위
6. 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

<신 설>

7. 그 밖에 이에 준하는 행위
제9조의2(스토킹피해자 보호조치)
① 전당장은 직장 내에서 스톱킹이 발생한 경우 피해자의 안전한 업무 환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치전환 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있으며, 스톱킹 행위자에게 피해자에 대한 접근 금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.
② 전당장은 제1항에 따른 보호조치의 원활한 시행을 위해 외부전문가의 자문을 구할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.
④ 제1항에 따른 보호조치는 스톱킹이 사실이 아닌 것으로 판단된 경우에 종료할 수 있다.
⑤ 전당장은 제1항에 따른 보호조치를 시행함에 있어 피해자의 신원, 피해 내용 등이 다른 사람에게 누설되지 않도록 해야 한다.
⑥ 전당장은 기관 또는 단체 내에

제10조(조사결과와 보고 등) 고충상 담당원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 전당장에게 보고하여야 한다.
제11조(성희롱·성폭력 고충심의위원회 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사안의 처리와 관련하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성한다.
② (생 략)
③ 위원장은 전당장이 지명하는 자로 하고, 내부위원은 위원장이 지명하는 자로 하며, 외부위원은 위원장이 위촉하는 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가(2인 이상) 또는 법률전문가로 구성한다.
④·⑤ (생 략)
⑥ 성희롱·성폭력 사건 처리는 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만 조사 중지 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.
제12조(고충심의위원회 운영)

서 스톱킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.
제10조(조사결과와 보고 등) 조사자는 제8조에 따른 조사의 -----

제11조(성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력·스토킹 -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----
--
② (현행과 같음)
③ 위원장은 전당장이 지명하는 자로 하고, 내부위원은 위원장이 지명하는 자로 하며, 외부위원은 위원장이 위촉하는 성희롱·성폭력·스토킹 -----

④·⑤ (현행과 같음)
⑥ 성희롱·성폭력·스토킹 -----
성희롱·성폭력·스토킹 -----

제12조(고충위원회의 운영)

①~③ (생 략)

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있으며, 필요시 당사자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다. 단, 피해자등은 본인의 동의 없이 출석시킬 수 없다.

1. 성희롱·성폭력의 판단(2차 피해 포함)
2. 피해자에 대한 보호조치 및 2차 피해 방지를 위한 조치
3. (생 략)

<신 설>

<신 설>

제13조(사건의 종결 등) ① 고충심의위원회의 심의 결과 성희롱·성폭력에 해당할 경우 전당장에게 보고 후, 당사자에게 알려주어야 한다.

② 제12조에 따른 위원회의 심의 결과 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자

①~③ (현행과 같음)

④ _____

1. 성희롱·성폭력·스토킹 여부의 판단(2차 피해 포함)
2. 가해자 교육, 피해자 _____
3. (현행과 같음)

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑥ 위원장 및 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니되며, 별지 제7호 서식의 비밀보호서약서를 작성하여야 한다.

제13조(사건 종결 등) ① _____ 심의 결과 성희롱·성폭력·스토킹에 해당할 경우 전당장에게 보고한다.

② _____
--결과는 별지 제10호서식에 따라 당사자에게 통보하고, _____

에게 통보 후 사건을 종결한다.

제14조(징계)

①·② (생 략)

③ 전당장은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 제9조에 따른 피해를 발생시킨 자를 관련 법령에 따라 징계하여야 한다.

④ (생 략)

<신 설>

⑤ (생 략)

제15조(재발방지조치 등) ① 제12조에 따른 위원회의 심의결과 성희롱·성폭력에 해당하는 경우 사건이 접수된 날(조사신청이 접수된 날)로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 수립하고 여성가족부에 제출하여야 한다.

② 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호조치 등 2차 피해 방지에 관

성희롱·성폭력·스토킹 -----

제14조

①·② (현행과 같음)

③ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

④ (현행과 같음)

⑤ 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니된다.

⑥ (현행 제5항과 같음)

제15조(재발방지조치 등) ① -----

-----대
책(2차 피해 포함)을 -----
여성가족부 및 양성평등정책담당관
에 -----

② -----
----- 성희롱·
성폭력·스토킹 -----

한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱
· 성폭력 사건의 재발방지를 위하
여 필요한 사항을 포함한다.

③ 전당장은 성희롱·성폭력 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

④ 전당장은 성희롱·성폭력 행위
자에 대한 재발방지 교육 등의
조치를 해야 한다.

제16조(상급기관의 관리·감독) ① 성희롱·성폭력 행위자가 전당장 이거나 인사담당부서장인 경우에는 이 지침제2조에도 불구하고 상급기관(문화체육관광부에 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고 이후의 조치도 지휘·감독을 받도록 한다.

② (생략)

<신 설>

_____ 성희롱·성폭력·
스토킹 _____

③ ----- 성희롱 · 성폭력 · 스토
킹 -----
----- 성희롱 · 성폭력 ·
스토킹 -----, 성희롱 · 성폭력
· 스토킹 -----

④ 기관장은 성희롱·성폭력·스토
킹(2차 피해 포함) _____

제16조(상급기관의 관리·감독) ① 성
희룡·성폭력·스토킹 -----
----- 국장급 이상 -----

----- 성희롱성
폭력·스토킹 -----

② (현행과 같음)

③ **고충상담 신청인 또는 피신청인**
이 **국립아시아문화전당과 다른 기관에 각각 속해 있는 경우에는 피신청인이 속한 기관에서 고충사건을 접수하여 사건을 처리해야 하며, 피해자 보호조치는 신청인이 속한 기관에서 하여야 한다.**

<신 설>

[별지 제1호 서식]

[illegible]

부칙 <제000호, 2024. 12. 00.>
제1조(시행일) 이 지침은 발령한
날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

[별지 제1호 서식] **심사위원**, **심판장**, **스프링 코치** 접수 및 처리 대장 <개정 2024. 12. 00.>

[illegible]

<신 설>

[별지 제2호 서식]

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서 <개정 2024. 12. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서				
신청인 구분	☐ 피해자 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 포함, 제보)			
신청인	직접입력 휴대전화	직명, 가명 가능	성별	신청일자
취급하는 담당부서	☐ 유선 ☐ 메일 ☐ 대면 ☐ 기타		소속부서	
피해자 (신청인과 관련자가 다른 경우)	성별		직급	
합의자	성별		소속부서	
	성별		직급	
피해내용 연계, 어디서, 어떤 피해가 발생했는지 6하 원칙에 따라 작성해주시기 바랍니다.				
합의자와 관련자의 동의	☐ 공간분리 되어 있음 ☐ 공간 분리되어 있지 않음			
다른 기밀· 표지 요청 여부	☐ 있음 ☐ 없음			
중요한 정보 제공여부	☐ 있다(연, 연세, 어느 기밀에 해당습니까?) *기밀 표시 : 수사기관(경찰, 검찰, 국가안전보장위, 인사혁신처, 감사인원국, 성폭력상담국, 신고상담 기관)에 제공된 정보, 피해자(간접) 등에게만 알려줄 수 있는 정보(일반적인 정보 제외)			
피해사실을 잘 알고 있는 사람 또는 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료를 써 주시기 바랍니다. 「국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 제7조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 (서명 또는 인) 국립아시아문화전당 귀하				

[별지 제2호] 고충 상담일지

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력 고충 상담일지

성희롱·성폭력 고충 상담일지			
성희롱·성폭력 고충상담일지 (담당자)	상담일지	※ 상담일지, 장소 및 유선, e-mail 등 필요사항 기재	
	성명	성별	
피상담자 (성희롱·성폭력)	직명(성명)	소속	
	연락처	직급	
	e-mail		
상담신청 요지	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 총괄 정리해 기재		
상담내용	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 총괄 정리해 기재		
처리결과	상담결과	중립일자	
	성희롱·성폭력 접수	조치일자	
	최종일자		
작성일자 : 작성자 : 확인자 :			

[별지 제3호 서식] 고충 상담일지

[별지 제3호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지 <개정 2024. 12. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 상담일지			
성희롱·성폭력·스토킹 상담일지 (담당자)	상담일지	※ 상담일지, 장소 및 유선, e-mail 등 필요사항 기재	
	성명	성별	
피상담자 (성희롱·성폭력)	직명(성명)	소속	
	연락처	직급	
	e-mail		
	피해자와 관련자 의 동의	☐ 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 포함, 제보)	
상담신청 요지	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 총괄 정리해 기재		
상담내용	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 총괄 정리해 기재		
처리결과	상담결과	중립일자	
	성희롱·성폭력 접수	조치일자	
	최종일자		
작성일자 : 작성자 : 확인자 :			

[별지 제3호 서식] 고충 조사 신청서

[별지 제3호 서식] 성희롱·성폭력 고충 조사 신청서

성희롱·성폭력 고충 조사 신청서				
조사일			담당자	(서명)
조사자	신청인	D식별코드 (성명)	소속	
		연락처	직급	
		(e-mail)		
		성명(성명)	소속	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	(e-mail)	직급	
		성명(성명)	소속	
		연락처	직급	
		(e-mail)		
	피신청인 (행위자)	성명(성명)	소속	
		연락처	직급	
	(e-mail)			
신청(처리) 신청 내용	※ 8하 원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인 등 유무 등을 기재합니다.			
요구사항 또 조사 필요성 행위	1. 성희롱·성폭력의 중지() 2. 공개사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()			
진행사항 최종 결과	1. 시면() 2. 전자우면() 3. 유선() 4. 기타()			
신청(처리) 결과				
※ 관련 자료 첨부 가능				

<신 설>

[별지 제4호 서식] 사건 조사 신청서

[별지 제4호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 사건 조사 신청서 <개정 2024. 12. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충 조사 신청서				
조사일			담당자	(서명)
조사자	신청인	D식별코드 (성명)	소속	
		연락처	직급	
		(e-mail)		
		성명(성명)	소속	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	(e-mail)	직급	
		성명(성명)	소속	
		연락처	직급	
		(e-mail)		
	피신청인 (행위자)	성명(성명)	소속	
		연락처	직급	
	(e-mail)			
신청(처리) 신청 내용	※ 8하 원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인 등 유무 등을 기재합니다.			
요구사항	1. 성희롱·성폭력·스토킹의 중지() 2. 공개사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()			
진행사항 최종 결과	1. 시면() 2. 전자우면() 3. 유선() 4. 기타()			
신청(처리) 결과				
※ 관련 자료 첨부 가능				

[별지 제4의2호 서식] 접수증

[별지 제4의2호 서식] 사건 신청사건 접수증 <개정 2024. 12. 00.>

조사신청사건 접수증				
신고인	성명(성명)	(성, 예)	D식별식별 코드	
	소속		직급	
	연락처		전자우면	
	성명		성명	
대리인 또 대리인이 신청하는 경우	소속		직급	
	연락처		변호사, 조부사 등	
접수번호			접수일	
「국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 제7조제2제1항에 따라 위와 같이 발급합니다.				
년 월 일				
국립아시아문화전당장				

[별지 제4호 서식] 서약서

[별지 제4호 서식] 비밀보호서약서

서약서

성명 :
생년월일 :

은(는) 피신고인으로서 아래의 사항을 지킬 것을 서약합니다.

① 조사위원회 조사 절차에 성실히 협조
② 사건 내용 및 신고인 신상 정보에 관한 비밀유지
③ 조사 기간 중 신고인 및 증인에 대한 사적 접촉 금지
④ 신고인 및 주변인에 대한 보복 행위 금지

☞ 조사 과정은 사실 확인을 위한 절차입니다. 피신고인은 조사위원회의 조사 절차를 통해 가해사실이 확인되기 전까지는 피신고인의 신분을 유지하며 해당인의 인적 사항 및 사건에 대한 비밀이 보장됩니다.

년 월 일 성명 : (인/서명)

■ 피신고인은 조사 과정에서 다음과 같은 권리를 갖습니다.
1. 조사위원회에 출석하여 진술할 수 있습니다.
2. 진술서, 소견서 등 관련 자료를 조사위원회에 제출할 수 있습니다.
3. 한국어 구사가 능통치 못한 외국인이거나 기타 사정으로 인하여 구두 진술이 불가능할 경우 대리인과 동반출석하거나 서면제출로 대체할 수 있습니다.
4. 조사 절차 및 그 결과에 대한 정보를 제공받을 수 있습니다.

<신 설>

[별지 제5호 서식] 서약서(피신고인용)

[별지 제5호 서식] 서약서(피신고인용) <가밀 2024. 12. 00.>

서약서

성명 :
생년월일 :

은(는) 피신고인으로서 아래의 사항을 지킬 것을 서약합니다.

① 조사위원회 조사 절차에 성실히 협조
② 사건 내용 및 신고인 신상 정보에 관한 비밀유지
③ 조사 기간 중 신고인 및 증인에 대한 사적 접촉 금지
④ 신고인 및 주변인에 대한 보복 행위 금지

☞ 조사 과정은 사실 확인을 위한 절차입니다. 피신고인은 조사위원회의 조사 절차를 통해 가해사실이 확인되기 전까지는 피신고인의 신분을 유지하며 해당인의 인적 사항 및 사건에 대한 비밀이 보장됩니다.

20 년 월 일 성명 : (인/서명)

■ 피신고인은 조사 과정에서 다음과 같은 권리를 갖습니다.
1. 조사위원회에 출석하여 진술할 수 있습니다.
2. 진술서, 소견서 등 관련 자료를 조사위원회에 제출할 수 있습니다.
3. 한국어 구사가 능통치 못한 외국인이거나 기타 사정으로 인하여 구두 진술이 불가능할 경우 대리인과 동반출석하거나 서면제출로 대체할 수 있습니다.
4. 조사 절차 및 그 결과에 대한 정보를 제공받을 수 있습니다.

[별지 제5의2호 서식] 서약서(조사참여자용)

[별지 제5의2호 서식] 서약서(조사참여자용) <가밀 2024. 12. 00.>

서약서

소속 :
성명 :
생년월일 :

본인은 20 年 月 日 조사 사건과 관련하여 조사할 받는 자로서 사건 발생자의 신상정보 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 약속의 서약합니다.

년 월 일
성명 : (인/서명)

[별지 제5호 서식] 조사 취소 신청서

[별지 제5호 서식] 성희롱·성폭력 고충처리 취소 신청서

성희롱·성폭력 고충처리 취소 신청서					
접수일	발달자			(서명)	
신청인	D식별코드 (성별)	소속			
		직급			
		연락처 (e-mail)			
	연락처				
발달자	성명(성별)	소속			
		직급			
		연락처 (e-mail)			
	연락처				
피신청인 (발위자)	성명(성별)	소속			
		직급			
		연락처 (e-mail)			
	연락처				
취소(재판) 신청 내용 및 사유	☞ 토와 합적에 의거 사슴(자발적 취소 유무)				

<신 설>

[별지 제6호 서식] 조사 취소 신청서

[별지 제6호 서식] 성희롱·성폭력·스토링 고충처리 취소 신청서

성희롱·성폭력·스토링 고충처리 취소 신청서					
접수일	발달자			(서명)	
신청인	D식별코드 (성별)	소속			
		직급			
		연락처 (e-mail)			
	연락처				
발달자	성명(성별)	소속			
		직급			
		연락처 (e-mail)			
	연락처				
피신청인 (발위자)	성명(성별)	소속			
		직급			
		연락처 (e-mail)			
	연락처				
취소(재판) 신청 내용 및 사유	☞ 토와 합적에 의거 사슴(자발적 취소 유무)				

「국립아시아문화전당과 성희롱·성폭력·스토링 및 2차 피해 예방 지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(피해자) (서명 또는 인)

국립아시아문화전당 귀하

*대리인이 신청한 경우에는 피해자의 의사를 확인합니다.

[별지 제7호 서식] 비밀보호서약서

[별지 제7호 서식] 비밀보호서약서 <가밀 2024. 12. 00.>

비밀보호서약서

소속 :
직 급 :
성 명 :

본인은 국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토링 고충처리위원회 위원으로서 20 年 月 日 조사 사건과 관련하여 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 비밀유지에 의거하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 고충사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 약속의 서약합니다.

20 년 월 일

성명 : (인)

- 21 -

- 22 -

[별지 제6호 서식] 기피 신청서

[별지 제6호 서식] 기피 신청서

기피 신청서

접수번호	접수일	
신청인	성명	연락처
신청 취지		
신청 원인		
소명 방법		
「국립아시아문화전당 성희롱·성폭력 예방지침」 제12조의2에 따라 위와 같이 신청합니다.		
년 월 일		
신청인 국립아시아문화전당 성희롱·성폭력 고충심의위원회 규율		
(서명 또는 인)		
첨부서류		
처리 절차		
신청서 작성 → 접수 → 결정 → 송달		
신청인 성희롱·성폭력고충심 위원회 성희롱·성폭력고충 심사위원장		
[250mm×350mm/복합지 80g/㎡]		

<신 설>

[별지 제8호 서식] 기피 신청서

[별지 제8호 서식] 기피 신청서 <개정 2024. 12. 00.>

기피 신청서

접수번호	접수일	
신청인	성명	연락처
신청 취지		
신청 원인		
소명 방법		
「국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」 제12조의2에 따라 위와 같이 신청합니다.		
년 월 일		
신청인 국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 규율		
(서명 또는 인)		
첨부서류		
처리 절차		
신청서 작성 → 접수 → 결정 → 송달		
신청인 성희롱·성폭력·스토킹 위원회 성희롱·성폭력·스토킹 고충심사위원장		

[별지 제9호 서식] 심의의결서

[별지 제9호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의의결서 <개정 2024. 12. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의의결서

1. 사안 개요

- (1) 사건접수번호 :
(2) 당사자
- 신고인 :
- 피신고인 :

2. 심의 결정사항

--	--

년 월 일

국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회

주최장 (재무)
위원 (재무)
위원 (재무)
위원 (재무)
위원 (재무)

<신 설>

[별지 제10호 서식] 심의의결서

[별지 제10호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의결과 통보서 <개정 2024. 12. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의결과 통보서

1. 사안 개요

- (1) 사건접수번호
(2) 당사자
- 신고인 :
- 피신고인 :

2. 심의 결과

- (1) 성희롱·성폭력·스토킹 여부에 대한 판단
(2) 피신고인에 대한 조치
(3) 피해자 보호조치
(4) 2차 피해 방지 등 재발방지대책

년 월 일

국립아시아문화전당장